法務部處分書　　113年度法義字第48號

申請人：劉○誠
代理人：劉○陶
（兼送達代收人）

劉○誠因妨害自由案件，受臺灣板橋地方法院（現改制為臺灣新北地方法院，下稱新北地院）80年度訴字第585號刑事有罪判決及經法院裁定交付感訓案件，經申請平復，本部處分如下：

主　　文

申請駁回。

事　　實

一、申請意旨略以：

（一）申請人劉○誠前因民國79年10月26日晚上其居所附近之廟會吵雜，其前往制止，卻遭該宮廟廟信徒及工作人員毆傷，乃於80年2月6日晚上夥同他人向該宮廟之負責人要求支付醫藥費，得手新臺幣（下同）4,000元，申請人矢口否認對被害人施以強暴脅迫，惟法院不予採信，經新北地院以80年度訴字第585號判決判處有期徒刑6月，如易科罰金，以30元折算1日確定（下稱妨害自由案）。

（二）申請人主張其並非流氓，亦否認其有流氓行為，卻經新北地院治安法庭以81年度感裁字第12號裁定及臺灣高等法院（下稱臺高院）治安法庭81年度感抗字第138號裁定申請人交付感訓處分確定。申請人認上開刑事有罪判決及交付感訓處分裁定致其權益受損，於112年7月3日依法向本部申請平復。

二、所涉刑事裁判要旨：

（一）新北地院80年度訴字第585號判決略以：被告劉○誠曾犯恐嚇、強姦、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，經分別判處罪刑，執行完畢，仍不知悔改，因79年10月26日晚上其居所附近之聖玄宮廟會十分吵雜，其不堪其擾，乃前往制止，遭不詳姓名之信徒及該宮之工作人員毆傷，乃於80年2月6日晚上8時許，夥同他人前往該宮向負責人黃○要求4,000元醫藥費被拒，竟出言脅迫並施強暴打黃○之妻臉部1下（未成傷），黃○夫婦乃交付 4,000 元，劉○誠等人得手後始行離去。核被告所為係犯刑法第 304 條第 1 項強制罪，被告一行為對被害人黃深夫婦施強暴脅迫使行無義務之事，觸犯二強制罪名，為想像競合犯，應從一重處斷，爰處有期徒刑 6 月，如易科罰金，以30元折算1日確定。

（二）新北地院治安法庭 81 年度感裁字第 12 號裁定略以：被移送人劉○誠曾有恐嚇、強姦、違反槍砲彈藥刀械管制條例等前科，仍不知悔改，於80年7月間夥同他人霸佔臺北縣板橋市永豐街、觀光街一代為地盤，以強暴脅迫手段向不特定之商家敲詐勒索，稍有不從，即砸店或持棒球棍毆打他人成傷，案經移送機關臺北縣警察局會同法務部調查局臺北縣調查站、警總臺北縣調查組及憲兵隊臺北縣調查組初審後，報由北部地區警備司令部複審認定為情節重大之流氓而移送審理，並有臺北縣警察局流氓調查資料表等文書資料可稽，足認被移送人有以強暴脅迫手段、霸佔地盤、敲詐勒索、欺壓善良，足以破壞社會秩序或危害他人生命、身體、自由、財產者，當然為情節重大之流氓，動員戡亂時期檢肅流氓條例施行細則第7條第2項第3款定有明文，認有交付感訓處分之原因，爰為交付感訓處分之裁定。申請人提出抗告後，經

臺高院治安法庭以81年度感抗字第138號裁定抗告駁回而確定在案。

理　　由

一、調查經過：

(一)本部以「劉○誠」為關鍵字查詢國家發展委員會檔案管理局之國家檔案資訊網查詢系統，查無申請人之相關卷宗資料。

(二)本部於112年8月28日函請函請新北市政府警察局提供申請人80年間遭逮捕及移送審理之相關資料，該局於同年9月6日函復略以：「查劉○誠於80年間遭逮捕及移送審理之相關資料，經本局清查後已無留存。」

(三)本部於112年8月28日函請臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署)提供80年度偵字第1975號起訴書歷審卷宗或電子卷證，該署於同年9月4日函復略以：「本署80年執字第3580號劉○誠妨害自由案，因案件已逾保存年限，案卷業已銷毀，卷宗及書類無法提供。」

(四)本部於112年8月28日函請新北地院提供81年度感裁字第12號裁定歷審卷宗或電子卷證,該院於同年9月7日函復略以:「本院81年度感裁字第12號卷宗業已銷毀，本院亦無電子卷證可提供。」

(五)本部於112年8月28日函請函請內政部警政署提供申請人80年間遭逮捕及移送審理之相關資料，該署於同年10月3日函復略以：「經查本署無相關檔存資料。」

(六)本部於112年11月18日查得申請人之前案紀錄表、在監在押簡表。

(七)本部於112年11月16日函請臺高院提供81年度感重字第18號及82年度感聲字第378號卷宗或電子卷證，該院分別於同年

11 月 21 日、22 日函復略以：「本院 82 年度感聲字第 378 號劉○誠聲請免予繼續執行感訓處分案件，卷宗業已銷燬，礙難提供」、「本院 81 年度感重字第 18 號劉○誠聲請重新審理案卷，業經銷燬，亦無電子卷證供參」。

二、處分理由：

（一）促進轉型正義條例（下稱促轉條例）促轉條例第 6 條第 3 項第 2 款所稱「應予平復司法不法之刑事審判案件」，係指同條第 1 項所規定之「威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件」，並且係為鞏固威權統治之目的

1. 按「威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件，應重新調查，不適用國家安全法第九條規定，以平復司法不法、彰顯司法正義、導正法治及人權教育，並促進社會和解。（第 1 項）下列案件，如基於同一原因事實而受刑事審判者，其有罪判決與其刑、保安處分及沒收之宣告、單獨宣告之保安處分、單獨宣告之沒收，或其他拘束人身自由之裁定或處分，於本條例施行之日均視為撤銷，並公告之：一、受難者或受裁判者依二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例與戒嚴時期人民受損權利回復條例之規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利之刑事審判案件。二、前款以外經促轉會依職權或申請，認屬依本條例應平復司法不法之刑事審判案件。（第 3 項）」促轉條例第 6 條第 1 項、第 3 項分別定有明文。

2. 次按當事人就其在威權統治時期受司法「不法」審判之案件，可以依促轉條例聲請平復者，自「促進轉型正義」乙詞，顧

名思義，即知係因攸關社會正義理念的舊時代法律思潮，已遭揚棄，演進轉變出新的法律思潮，例如德國納粹時期的優生絕育、同性戀處刑判決（見該條立法理由第 3 點），不合現代時宜，故當指具有還原歷史真相或促進社會和解，而富有政治性法意識型態的刑事案件。至於經普通（非軍事）法院審判之一般純粹、無政治色彩的犯罪刑案（例如非法吸金、違反銀行法，向認應受禁制，迄今未變），祇能依循再審或非常上訴途徑，尋求救濟，無該條例適用餘地（最高法院 109 年度台抗字第 225 號、第 1024 號裁定意旨參照）。

3. 又促進轉型正義概念下之「司法不法」，觀諸促轉條例第 6 條第 3 項第 1 款規定，直接立法撤銷刑事裁判之案件係指：「依二二八事件處理及賠償條例、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例與戒嚴時期人民受損權利回復條例之規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利之刑事審判案件。」揆諸戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例第 2 條第 2 項：「本條例所稱受裁判者，係指人民在戒嚴解除前，因觸犯內亂罪、外患罪或戡亂時期檢肅匪諜條例，經判決有罪確定或裁判交付感化教育者。」及戒嚴時期人民受損權利回復條例第 3 條 1 項之規定：「人民於戒嚴時期，因犯內亂罪、外患罪，經裁判確定、或交付感化、或提起公訴、或通緝有案尚未結案而喪失或被撤銷之下列資格，有向將來回復之可能者，得由當事人申請主管機關，依有關法令處理之，其經准許者，溯自申請之日起生效：……」已例示性地指明該等刑事案件之原因事實或罪名類型為：「因二二八事件所致」、「為戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件之受裁判者」、「犯內亂、外患、懲治叛亂條例或檢肅匪諜條例之罪」，可徵促轉條例第 6 條第 3 項第

2 款規定所稱「依本條例應平復司法不法之刑事審判案件」，其原因事實或受裁判者所涉犯罪之罪名，非泛指所有違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則之刑事案件。此外，由於促轉條例第 6 條所設救濟程序，與其他一般司法救濟途徑有別，參以前揭依照歷史、目的及體系解釋等解釋方法，本條所指應予平復司法不法案件，其追訴、審判過程或其罪名之實質內涵，應限制為以「維護威權統治秩序為目的」所遂行者。

（二）本件尚難認申請人所受之追訴或審判有違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則之事由，非屬依促轉條例應予平復「司法不法」之刑事審判案件

1. 申請人主張其於妨害自由案中已矢口否認對被害人施以強暴脅迫，惟法院不予採信，仍將其判處有罪確定等情，查該案判決書記載，申請人坦認曾夥同他人向被害人索取醫藥費，法官業據多位證人之供述，認申請人所為係犯強制罪，而非原先檢察官起訴之恐嚇取財罪，並敘明未採信申請人說詞之原因，又本部向新北地檢署、新北地院調閱相關案卷，因卷宗已銷毀而未能取得，申請人復未提出其他事證資料，是本部尚難僅憑申請人之主張，遽認申請人所受之追訴或審判有違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則之事由。

2. 申請人雖主張其並非流氓，亦否認其有流氓行為，治安法庭命裁定將其交付感訓處分等情，經查：

(1) 按 74 年 7 月 19 日制定公布之動員戡亂時期檢肅流氓條例第 2 條、第 5 條、第 6 條規定：「本條例所稱流氓，為年滿十八歲以上之人，有左列情形之一，足以破壞社會秩序者，由直轄市、縣（市）警察機關提出具體事證，會同其他有關治

安單位審查後，報經地區最高治安機關複審認定之：一、擅組、主持、操縱或參與破壞社會秩序、危害他人生命、身體、自由、財產之組織者。二、非法製造、販賣、運輸、持有槍彈、爆裂物或其他兇器者。三、霸佔地盤、敲詐勒索、強迫買賣、白吃白喝、要挾滋事、欺壓善良或為其幕後操縱者。四、經營、操縱職業性賭場，私設娼寮妓館、誘逼良家婦女為娼，為賭場、娼寮妓館之保鏢或恃強為人逼討債務者。五、品行惡劣或遊蕩無賴，而有破壞社會秩序或危害他人生命、身體、自由、財產之習慣者。」、「經認定為流氓而其情節重大者，直轄市、縣（市）警察機關得不經告誡，逕行傳喚之；不服傳喚者，得強制其到案。」、「經認定為流氓於告誡後三年內，仍有第二條各款情形之一者，直轄市、縣（市）警察機關得傳喚之；不服傳喚者，得強制其到案。對正在實施中者，得不經傳喚強制其到案。」及第 8 條及第 10 條之規定：「依第五條、第六條規定到案者，直轄市、縣（市）警察機關應於二十四小時內，檢具事證移送管轄法院審理。（第 1 項）管轄法院於審理中，被移送裁定人或其法定代理人、配偶、直系或三親等內旁系血親或家長、家屬，得選任律師到庭陳述意見。（第 2 項）管轄法院應於受理第一項案件之日起十日內裁定之。（第 3 項）管轄法院裁定感訓處分者，毋庸諭知其期間。（第 4 項）」、「法院對被移送裁定之人，得予留置，其期間不得逾十日。但有繼續留置之必要者，得延長至三十日。」

(2) 本件申請人遭移送執行感訓處分，係適用動員戡亂時期檢肅流氓條例之規定，即便後續該條例遭認定違憲（司法院釋字第 384 號、第 523 號、第 636 號解釋參照），惟亦係定期失

效，於適用當時仍屬合法有效之法律，且本件非屬聲請釋憲之原因案件，是尚不影響本件之判斷，先予敘明。

(3) 查申請人前有恐嚇、強姦、違反槍砲彈藥刀械管制條例等前科，由臺北縣警察局以動員戡亂時期檢肅流氓條例移送治安法庭審理，經治安法庭以申請人有霸佔地盤、敲詐勒索、欺壓善良等流氓行為裁定交付感訓，有申請人之前案紀錄表、新北地院治安法庭 81 年度感裁字第 12 號裁定書與臺高院 81 年度感抗字第 138 號裁定書在案可稽。足見申請人因有危害社會治安之違法事實，依斯時動員戡亂時期檢肅流氓條例之規定，經治安法庭裁定交付感訓，尚非無據。申請人固稱其無流氓行為，惟相關案卷業已銷毀，是尚難僅憑申請人之主張遽以審認相關事實。

3. 末按本部依所查得現有資料觀之，並未查見政府曾基於政治、思想等因素，而對申請人予以監控管制之情事，故尚難遽認其係因涉政治性案件，由法官或檢察官基於維護威權統治秩序本身，為確立統治權威不容冒犯之地位，即基於「鞏固威權統治為目的」做出違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則之追訴或審判，自非屬促轉條例第 6 條第 1 項之司法不法案件。因此，本件尚乏足夠資料可認申請人受刑事有罪判決與經裁定交付感訓部分為司法不法，自應與因人民有政治性言論，威權統治時期政府意圖箝制人民思想言論自由，而以流氓名義交付感訓案件容屬有別。是以，本件依現有證據，尚難認係違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件，自與促轉條例第 6 條第 1 項所稱應予平復之「司法不法」要件尚有未合。

三、據上論結，本件申請為無理由，爰依促轉條例第 6 條第 1 項、第

3項第2款及平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法第24條，處分如主文。

中　華　民　國　1　1　3　年　4　月　1　8　日

部長　蔡　清　祥

如不服本件處分，得自送達處分後之次日起20日內，依促轉條例第6條第6項規定，向臺灣高等法院及其分院提起上訴、抗告或聲請撤銷之。

相關規定：

法院辦理促進轉型正義條例第6條救濟案件審理辦法第4條第1項規定：「促轉救濟案件，以促轉條例第6條第3項第2款提起救濟之該刑事有罪判決、單獨宣告之裁定或處分原管轄法院之高等法院及其分院管轄；對同條第4項有關追訴之處分提起救濟者，以該處分原管轄檢察署對應法院之高等法院及其分院管轄。」